

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2585/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาง ชูเคิ่ง แซ่ไคว่ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 78

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองร่วมกระทำความผิดฐานเดียวกัน ลักษณะของความผิดไม่เป็นการกระทำความร้ายใหญ่ พฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นการร้ายแรงที่ศาลล่างลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 โดยไม่รอกการลงโทษ แตกต่างจากจำเลยที่ 2 โดยไม่ปรากฏเหตุผลพิเศษ จึงไม่ถูกต้อง ผู้กระทำความผิดด้วยกันควรรับโทษหนักเบาเท่าเทียมกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ริมของกลางและจ่ายสินบนนำจับ

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 จำเลยที่ 1 จำคุก 4 เดือน จำเลยที่ 2 จำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 บาท จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก

จำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 เดือน จำเลยที่ 2 จำคุก 3 เดือน ปรับ 2,500 บาท เห็นสมควร
รอกการลงโทษจำคุกให้เฉพาะจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี ให้คุมประพฤติจำเลยที่ 2 โดย
ให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนต่อครั้งมีกำหนด 5 ครั้ง ไม่ชำระค่า
ปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลางและจ่าย
สินบนนำจับ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสอง
ร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องในความผิดฐานเดียวกัน ลักษณะของความผิดไม่
เป็นการกระทำความผิดร้ายใหญ่พฤติการณ์แห่งคดีจึงไม่เป็นการร้ายแรงนัก จำเลยที่
1 เป็นหญิงมีอายุมากแล้ว และให้การรับสารภาพมาตลอด ตามฎีกาก็ปรากฏว่าจำเลย
ที่ 1 มีโรคประจำตัวและยังมีภาระเลี้ยงดูมารดาที่ชราภาพแล้วที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษ
จำคุกจำเลยที่ 1 โดยไม่รอกการลงโทษแตกต่างไปจากจำเลยที่ 2 โดยไม่ปรากฏ
เหตุผลพิเศษ ไม่ถูกต้อง ผู้กระทำผิดด้วยกันควรรับโทษหนักเบาเท่าเทียมกัน จึงเห็น
ควรลงโทษจำคุกและปรับจำเลยที่ 1 เช่นเดียวกับจำเลยที่ 2 ได้รับ ฎีกาของจำเลยที่
1 ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 จำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 บาทลดโทษกึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 3 เดือน ปรับ
2,500 บาท ให้รอกการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี คุมประพฤติจำเลยที่ 1 โดยให้รายงานตัว

ต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือน รวม 5 ครั้ง ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และให้จำเลยที่ 1 จ่ายสินบนนับจับนอกจาก
ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสมอ อินทรศักดิ์-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ดุสิต เพชรปลูก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>